

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2853/2533

บริษัท คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย
แลนด์ จำกัด

โจทก์

บริษัท พันธุ์ทิพย์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

จำเลย

บริษัท พันธุ์ทิพย์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีมูลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 65)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยใช้เงิน 511,545.45 บาทแก่โจทก์พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี โดยในต้นเงิน 6,577.20บาท นับแต่วันที่ 31 สิงหาคม
2528 และในต้นเงิน 504,968.25 บาทนับแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2528 เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 61,60)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับชั้นอุทธรณ์ โดยผู้มีชื่อได้นำหลักทรัพย์มา
วางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 47,50)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลาหกปีมาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลาหกปีมาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทรเมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ